

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4024/2541

พนักงานอัยการ จังหวัด สิงห์บุรี
นาย ไพบุลย์ นาคสัมฤทธิ์หรือนาคสำ
ฤทธิ์

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 264, มาตรา 265, มาตรา 268

ป.วิ.อ. มาตรา 195

ปัญหาว่าการกระทำของจำเลยเป็นการกระทำผิดต่อกฎหมาย หลายบทหรือหลายกรรม แม้จำเลยเพียงจะหยิบยกขึ้นมาใน ชั้นฎีกาแต่เป็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 วรรคสอง ประกอบมาตรา 225 จำเลยย่อมยกขึ้นอ้างในชั้นฎีกาได้ การที่จำเลยปลอมหนังสือมอบอำนาจของห้างหุ้นส่วนจำกัดส.และปลอมใบเสนอราคาว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดส. เสนอที่จะทำงานรับจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานและสิ่งก่อสร้าง อื่น ๆ แก่สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดสิงห์บุรี โดยจำเลย ลงลายมือชื่อปลอมของ ว. และประทับตราห้างหุ้นส่วนจำกัดส. ปลอมลงในเอกสารหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล. เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264 และจำเลยปลอมหนังสือราชการกรอกข้อความเป็นหนังสือรับรองว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดส.ได้รับจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานโรงเก็บพัสดุบ้านพักข้าราชการและอื่น ๆ ของโครงการชลประทานจังหวัดแพร่ แล้วจำเลยนำเอกสารต่าง ๆ ที่ทำปลอมดังกล่าวทั้งหมดไปยื่นแสดงต่อคณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาและคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเพื่อให้หลงเชื่อว่าเอกสารดังกล่าว

ทั้งหมดเป็นเอกสารเท็จจริงการที่จำเลยกระทำดังกล่าว เป็นการกระทำต่อเนื่องและใช้เอกสารปลอมดังกล่าวโดยมีเจตนาเดียวกันเพื่อให้จำเลยได้เป็นผู้รับจ้างเหมาก่อสร้าง จึงเป็นการกระทำอันเป็นกรรมเดียว เป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ซึ่งต้องลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรคแรก ประกอบด้วย มาตรา 265 แต่กระหนเดียว

โจทก์ฟ้องจำเลยกระทำความผิดหลายกรรมต่างกันขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264, 265, 268, 91, 33 ธิบของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดฐานปลอมเอกสารและปลอมเอกสารราชการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 264 วรรคแรก, 265 กับมีความผิดฐานใช้เอกสารและใช้เอกสารราชการปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรคแรก ประกอบมาตรา 264 วรรคแรก 265 การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมให้เรียงกระทงลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91แต่ความผิดฐานใช้เอกสารปลอมเกิดจากการที่จำเลยทำปลอมขึ้นซึ่งเอกสารและเอกสารราชการตามมาตรา 268 วรรคสองให้ลงโทษฐานใช้เอกสารปลอมและใช้เอกสารราชการปลอมแต่กระหนเดียว ฐานใช้เอกสารปลอม 3 กระทง ลงโทษจำคุกกระทงละ 4 เดือน รวมจำคุก 12 เดือน ฐานใช้เอกสารราชการปลอมจำคุก 6 เดือน รวมจำคุก 18 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก 9 เดือนธิบของกลาง

จำเลยอุทธรณ์ขอให้ลงโทษสถานเบาและรอการลงโทษ

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกาว่า การกระทำผิดของจำเลยเป็นการกระทำความผิดเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ขอให้ลงโทษจำเลยตามกฎหมายที่มีโทษหนักที่สุดเพียงบทเดียว และขอให้ลงโทษจำเลยในสถานเบาและรอการลงโทษแก่จำเลย

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่าจำเลยกระทำผิดต่อกฎหมายหลายบทหรือหลายกรรม เห็นว่าปัญหาที่ว่า การกระทำของจำเลยเป็นการกระทำผิดต่อกฎหมายหลายบทหรือหลายกรรมนั้น จำเลยเพียงจะหยิบยกขึ้นมาในชั้นฎีกาแต่เป็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 วรรคสองประกอบมาตรา 225 จำเลยยกขึ้นอ้างในชั้นฎีกาได้และการวินิจฉัยข้อกฎหมายดังกล่าวนั้น ศาลฎีกาจำต้องถือตามข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 วินิจฉัยจากพยานหลักฐานในสำนวนซึ่งศาลอุทธรณ์ภาค 2 พังข้อเท็จจริงว่า ก. จำเลยปลอมหนังสือมอบอำนาจของห้างหุ้นส่วนจำกัดสามง่ามก่อสร้าง ข. จำเลยปลอมใบเสนอราคาว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดสามง่ามก่อสร้างเสนอที่จะทำงานรับจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดสิงห์บุรีเป็นเงิน 27,538,215.16 บาท ค. จำเลยลงลายมือชื่อนายวิจิต ทองบริสุทธิ์ ปลอมและประทับตราห้างหุ้นส่วนจำกัดสามง่ามก่อสร้างปลอมลงในเอกสารหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลห้างหุ้นส่วนจำกัดสามง่ามก่อสร้าง ง. จำเลยปลอมหนังสือราชการกรอกข้อความเป็นหนังสือรับรองว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดสามง่ามก่อสร้างได้รับจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานโรงเก็บพัสดุบ้านพักข้าราชการและอื่น ๆ ของโครงการชลประทานจังหวัดแพร่ในราคาจ้างเหมารวมทั้งสิ้นประมาณ 229,012,918.32 บาท และจ. จำเลยนำเอกสารต่าง ๆ ที่ทำปลอมดังกล่าวทั้งหมดไป

ใช้ยื่นแสดงต่อคณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาและคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อให้
หลงเชื่อว่าเอกสารดังกล่าวทั้งหมดเป็นเอกสารแท้จริง การที่จำเลยปลอมเอกสาร
ต่าง ๆ ดังกล่าวเป็นการกระทำต่อเนื่องและใช้เอกสารปลอมดังกล่าวโดยมีเจตนา
เดียวกันเพื่อให้จำเลยได้เป็นผู้รับจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
จึงเป็นการกระทำอันเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท โดยการกระทำ
ตามข้อ ก. ข้อ ข. และข้อ ค. เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264
วรรคแรก การกระทำตามข้อ ง. เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
265 และจำเลยเป็นผู้ใช้เอกสารปลอมเหล่านั้นทั้งหมดอันเป็นความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรคแรก ประกอบด้วยมาตรา 264 วรรคแรก, 265 ซึ่ง
ต้องลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรคแรก ประกอบด้วยมาตรา
265 แต่กระหนเดียวตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรคสอง

พิพากษาแก้เป็นว่า การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานใช้เอกสารราชการปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรคแรก ประกอบด้วยมาตรา 265 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดแต่กระหนเดียว ตามมาตรา 268 วรรคสอง จำคุก 6 เดือน จำเลยรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ลดโทษกึ่งหนึ่งคงจำคุก 3 เดือน นอกจากที่แก้คงให้เป็นไป ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2

(พิธี อุปปาติก-ไพศาล รามราชกูร-มงคล คุปต์กาญจนากุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ